

통 보

1. 제 목 : 탄력근무제 직원의 근무시간 및 연차휴가 관리 개선 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무 개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조 제1항에 따라 인사관리(노무 관리 및 직무분석 포함) 업무를 수행하고 있으며, 유연근무제도의 신청 및 운영 등에 관한 사항을 정하고 있는 「유연근무제 운영세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

공사는 정부의 「유연근무제 확산방안¹⁾」 등에 따라 2011. 3. 30. 「유연근무제 운영세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 제정하였으며, 일과 가정의 양립을 통한 건강한 가족문화 실현 및 생산성 향상을 위하여 2013. 7. 1.부터 근무시간선택제를 신규 도입하여 [표 32]와 같이 두 가지 유형의 탄력근무제를 운영하고 있다.²⁾

1) 정부는 2010. 2. 18. 대통령주재 제2차 국가고용전략회의에서 「유연근무제 확산방안」을 발표, 공공부문에 가족친화적인 유연근무제 도입 및 확대 실시를 권고

2) 공사는 유연근무제로 탄력근무제뿐만 아니라 단시간 근로제, 스마트워크근무제 및 재택근무제를 운영하고 있음(세칙 제2조 각호)

[표 32] 공사의 탄력근무제 유형(세척 제2조 제3호)

구분	내용
근무시간선택제	주 5일, 주 40시간을 근무하되, 1일 8시간에 구애받지 않고 근무시간을 조정하는 근무형태
시차출퇴근제	1일 8시간, 주 40시간 근무형태를 유지하면서 출퇴근 시간을 조정하는 근무형태

한편, 세척 제21조의2 제2항에 따르면 탄력근무 기간 중 주중에 휴일이 있는 경우 해당일의 근무시간이 8시간을 초과하면 그 초과시간을 연차휴가에서 공제하고, 근무시간이 8시간 미만이면 해당일의 근무시간만큼 근무한 것으로 본다³⁾고 되어있고

같은 조 제3항에 따르면 탄력근무 기간 중 교육, 당직명령 등이 포함되어 근무시간이 주 40시간에 미달한 경우 해당시간만큼 연차휴가에서 공제³⁾하여야 한다고 되어 있다⁴⁾.

또한, 같은 조 제4항에 따르면 탄력근무를 신청한 직원은 탄력근무 기간 중 휴일, 교육, 당직명령 등이 포함되어 근무시간이 변경된 경우 주 40시간에 위배되지 않도록 다른 근무일의 근무시간을 조정할 수 있다고 되어 있다.

3) 세척 제18조 제6항에 따르면 탄력근무 기간 중 교육, 당직명령 등이 포함되어 있을 경우 해당일의 근무시간은 9시부터 18시로 한다고 되어 있음. 이에 따라, 탄력근무 기간 중 10시간을 근무하기로 되어 있는 근무일에 교육을 가게 되면 해당하는 주의 근무시간은 38시간이 되므로, 40시간에 미달한 2시간은 연차휴가에서 공제해야 함

4) 한편, 반대로 교육 등에 따라 주 40시간을 초과하는 경우 초과한 시간만큼 보상을 하지 않는 것이 근로기준법 등을 위반할 소지가 있는지 노무법인에 자문 받은 결과

① 공사의 탄력근무제는 업무의 시작과 종료를 근로자의 자주적 결정에 위임하고 있으며 (세척 제17조의2 및 제5조 제2항), ② 초과근무는 사전에 근로자가 사용자의 승인을 받도록 되어 있으므로(「시간외근무수당 및 보상휴가 세척」 제9조에 따라 공사의 초과근무는 사전승인제로 운영되고 있음)

초과근무가 사용자의 지시로 발생한 것이거나, 사전에 근로자가 사용자의 승인을 받아 발생한 경우가 아니라면, 이를 보상하지 않더라도 법 위반 소지는 없는 것으로 확인함

따라서, 탄력근무를 신청한 직원은 주 40시간에 위배되지 않도록 근무시간을 관리하고, 인재경영실장은 탄력근무를 신청한 직원의 복무에 대하여 관리·감독하고 탄력근무제 관련 제도가 적정히 운영될 수 있도록 노력할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 탄력근무제를 신청한 직원의 탄력근무 기간 중 휴일, 교육 및 당직명령에 따른 근무시간 및 연차휴가 관리 실태를 점검⁵⁾한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 탄력근무 기간 중 교육 등에 따른 근무시간 등 관리 부적정

인재경영실은 매년 말 전 직원의 연차휴가보상금 지급을 위한 연차휴가 미사용일수 산정 시, 탄력근무 기간 중 휴일이 있어 해당일의 근무시간이 8시간을 초과한 직원을 파악하고 해당하는 시간만큼 연차휴가 공제를 실시하고 있었으나

교육 및 당직명령 등이 포함되어 근무시간이 주 40시간에 미달한 직원에 대해서는 근무시간 파악 및 연차휴가 공제를 실시하지 않은 것으로 확인되는 등

탄력근무를 신청한 직원에 대한 주 40시간 근무관리 및 연차휴가 관리가 일부 미흡한 것으로 확인되었다.

5) 탄력근무제 중 시차출퇴근제는 1일 8시간, 주 40시간 근무형태를 유지하면서 출퇴근 시간만 조정하는 근무형태이므로 교육 등에 따라 근무시간이 주 40시간에 미달하는 상황은 발생하지 않음 (근무시간선택제의 경우에만 발생)

(2) 탄력근무 직원의 근무시간 관리 편의 제고 필요

한편, 공사는 탄력근무를 신청한 직원이 탄력근무 기간 중 휴일, 교육 등이 포함되어 근무시간을 조정하지 않을 시 연차휴가가 공제될 수 있음을 사전에 인지할 수 있도록 하는 시스템이 마련되어 있지 않았고

이미 연차휴가를 공제한 경우에도 그 사실을 해당 직원에게 알리지 않았으며, 인사시스템(K-HOPES) 내 휴가관리 메뉴 등에서도 공제 내용을 확인할 수 있는 방법이 없는 등

직원 개인이 탄력근무 기간 중 휴일, 교육 및 당직명령 등에 따라 근무시간이 변경되는 사실을 스스로 파악하여 근무시간을 관리하기 어려운 측면⁶⁾이 있었다.

따라서, 인사시스템(K-HOPES) 등을 통해 연차휴가 공제 관련 내용을 사전 및 사후에 인지할 수 있도록 정보를 제공하여 탄력근무를 신청한 직원 및 관리자가 보다 편리하고 정확하게 근무시간 및 연차휴가를 관리할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.⁷⁾

6) 탄력근무 기간 중 교육에 따라 근무시간이 변경되는 예시

구분	근무시간선택제			⇒	금요일 교육		
	월~목	금	합계		월~목	금	합계
A직원	7시간	12시간	40시간		7시간	8시간	36시간

7) 기술보증기금 및 한국주택금융공사의 경우 인사시스템상 탄력근무 기간 중 교육 근태 등록을 차단시킴으로써(탄력근무 해제하거나 근무시간을 조정해야만 교육 신청 가능) 시스템을 통해 근무시간이 주 40시간에 미달하는 상황이 발생하지 않도록 관리하고 있음

[소관부점 의견] 인재경영실장은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 탄력근무 직원의 근무시간 관리 편의를 제고할 수 있도록 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인재경영실장은 인사관리시스템을 개선하는 등 탄력근무 직원의 근무시간 및 연차휴가 관리 편의를 제고할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)